

1500047-24.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 5/12 acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) anos e 01 (um) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-24.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-24.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2002882/2021 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 15501513 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 4/21/102 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2002882 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD CECILIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu RICHARD CECILIO DA SILVA, como incurso pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narrou na denúncia que, no dia 5 de janeiro de 2021, à tarde, na Rua Pastor Missionários do Divino, nº 10, Jardim Panorama, Taboão da Serra/SP, o indiciado e o adolescente W.S.A., guardavam para fins de mercancia e efetivamente vendiam 107g (cento e sete gramas) de cocaína, dividida em 54 (cinquenta e quatro) invólucros individuais, 77g (setenta e sete gramas) de maconha, dividida em 34 (trinta e quatro) invólucros individuais e 20g (vinte gramas) de crack, dividido em 47

(quarenta e sete) pedras individuais, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais), proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 65/67). O réu foi regularmente notificado (fls. 104/105), foi-lhe nomeado defensor, que apresentou defesa preliminar (fls. 126/127).

A denúncia foi recebida no dia 02 de maio de 2022 (fls. 131/134).

Comprovada a citação do acusado à fl. 186.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/05; auto de exibição e apreensão de fls. 15/16; laudo de constatação fls. 21/23; laudo definitivo fls. 176/178, bem como nos depoimentos das autoridades que efetuaram a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado. Assim vejamos.

Em solo policial, o policial civil, Daniel Cardoso de Aquino, declarou: "Que exerce suas atividades na DISE DE TABOÃO DA SERRA e, nesta data acompanhado do policial civil Carlos Artur noticia o seu deslocamento ao endereço dos fatos, ponto conhecido pela prática do tráfico de drogas. Neste local observaram dois homens em atitude suspeita, pois um deles recepcionava transeuntes e após breve conversa recebia um objeto, verbalizando em seguida com o segundo suspeito. O segundo suspeito retirava um objeto do interior da sacola plástica, que trazia consigo, entregando ao transeunte. Diante da suspeita levantada o declarante e seu parceiro realizaram um trabalho velado por dez minutos e diante de sua reiteração resolveram abordá-los. Durante a revista pessoal do suspeito primeiro suspeito (adolescente) foi encontrado no seu bolso a quantia de 113 reais. Com o segundo suspeito no interior da sacola plástica havia 47 pedras de crack, 54 porções de cocaína e 34 trouxas de maconha. Informalmente o adolescente e o implicado confessaram a prática do tráfico de drogas, ressaltando que o primeiro receberia o valor de 100 reais e o implicado o valor de 150 reais por dia de trabalho. Em seguida foram conduzidos para a unidade de polícia judiciária." (fl. 10).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Extrajudicialmente, o policial civil, Carlos Artur Santos Uchoa, declarou: "Que exerce suas atividades na DISE DE TABOÃO DA SERRA e, nesta data acompanhado do policial civil Daniel Aquino noticia o seu deslocamento ao endereço dos fatos, ponto conhecido pela prática do tráfico de drogas. Neste local observaram dois homens em atitude suspeita pois um deles recepcionava transeuntes e após breve conversa recebia um objeto, verbalizando em seguida com o segundo suspeito. O segundo suspeito retirava um objeto do interior da sacola plástica que trazia consigo entregando ao transeunte. Diante da suspeita levantada o declarante e seu parceiro realizaram um trabalho velado por dez minutos e diante de sua reiteração resolveram abordá-los. Durante a revista pessoal do suspeito primeiro suspeito (adolescente) foi encontrado no seu bolso a quantia de 113 reais. Com o segundo suspeito no interior da sacola plástica havia 47 pedras de crack, 54 porções de cocaína e 34 trouxas de maconha. Informalmente o adolescente e o implicado confessaram a prática do tráfico de drogas, ressaltando que o primeiro receberia o valor de 100 reais e o implicado o valor de 150 reais por dia de trabalho. Em seguida foram conduzidos para a unidade de polícia judiciária." (fl. 11).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Na fase inquisitiva, o acusado manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 13).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do crime tal como descrito na denúncia. Disse que estava há dois dias trabalhando no tráfico. Já foi condenado por furto duas

vezes.

Do arcabouço probatório formado nos autos, verifico que a condenação do acusado é medida de rigor.

Nesse sentido, destaca-se que o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, a quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, e a quantia em dinheiro apreendida de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais), em espécie, demonstrado que se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-lo falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado guardava e trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Como se não bastasse, o próprio acusado admitiu a prática do crime, tornando indubitosa a autoria.

Ademais, o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 prevê como causa de aumento de pena a conduta do traficante de envolver ou visar criança ou adolescente. A causa de aumento abrange tanto a situação do agente que se utiliza de criança ou adolescente na prática do crime, como daquele que vende a droga para eles. Na primeira hipótese o menor é coautor ou partícipe do crime, enquanto na segunda ele é vítima.

No caso, restou demonstrado que o acusado praticou o crime em concurso com o adolescente, sendo de rigor a aplicação da causa de aumento de pena.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (Folha de Antecedentes, fls. 145/148 e Certidão de Distribuição de Eventos, de fls. 151/153: além de reincidente, conforme será melhor destacado na fase seguinte, o acusado possui outra condenação que configura mau antecedente, conforme processo nº 1502200-71.2019.8.26.0540, à fl. 152, de forma que a pena deve ser majorada em 1/6) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à

saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 5/12 acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incidindo as circunstâncias agravante da reincidência, conforme processo nº 0026336-09.2015.8.26.0554 registrado às fls. 151/152, e atenuante da confissão, de rigor a compensação entre elas, nos termos definidos no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT pela sistemática dos recursos repetitivos de caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2013, DJe 17/04/2013.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de diminuição de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é reincidente e portador de mau antecedente. Por outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, circunstância que valoro em 1/6.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, e do art. 2º §1º, da Lei nº 8.072/90, considerando o montante de pena aplicado que supera os 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência e o mau antecedente do acusado, bem como se tratar de crime equiparado a hediondo.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu RICHARD CECILIO DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343 de 2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores apreendidos com o acusado.

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda como determina o art. 62-A e parágrafos da Lei nº 11.343/06, comprovando-se a diligência nos autos no prazo 15 dias. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) com o trânsito em julgado desta sentença, OFICIE-SE ao SENAD nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA